

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 을에게 500 만 원을 받을 권리가 있는 채권자입니다. 갑은 이 채권을 병에게 양도하기로 했습니다. 그러나 을은 갑이 병에게 채권을 양도했다는 사실을 알지 못하고 있었습니다. 며칠 후, 갑이 을에게 채권이 병에게 양도되었다고 통지하려고 합니다.

【질문】 병이 을에게 채권양도로써 대항할 수 있도록 하기 위해 필요한 요건은 무엇인가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

병이 을에게 채권양도로 대항하려면 양도인인 갑이 채무자인 을에게 채권양도 사실을 통지하거나 을이 이를 승낙해야 합니다. 통지나 승낙이 이루어지지 않은 상태에서는 채권양도가 채무자에게 대항할 수 없으므로 을은 여전히 갑에게 변제할 수 있습니다. 따라서 갑이 을에게 양도 사실을 알리는 통지 행위가 대항요건 충족의 핵심입니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 민법 제 449 조(채권의 양도성) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 449 조(채권의 양도성)

- ① 채권은 양도할 수 있다. 그러나 채권의 성질이 양도를 허용하지 아니하는 때에는 그러하지 아니하다.
- ② 채권은 당사자가 반대의 의사를 표시한 경우에는 양도하지 못한다. 그러나 그 의사표시으로써 선의의 제삼자에게 대항하지 못한다.

• 해설: 채권의 양도에 관한 일반 규정을 두고 있는 조항으로 채권양도의 기본 원칙을 제시합니다.

▶ 민법 제 452 조(양도통지와 금반언) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 452 조(양도통지와 금반언)

- ① 양도인이 채무자에게 채권양도를 통지한 때에는 아직 양도하지 아니하였거나 그 양도가 무효인 경우에도 선의인 채무자는 양수인에게 대항할 수 있는 사유로 양도인에게 대항할 수 있다.
- ② 전항의 통지는 양수인의 동의가 없으면 철회하지 못한다.

• 해설: 양도인이 채무자에게 채권양도를 통지한 경우 선의인 채무자는 양도인에게 대항할 수 있는 사유로 양도인에게 대항할 수 있음을 규정합니다.

▶ 전자금융거래법 제 20 조(전자채권양도의 대항요건) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 20 조(전자채권양도의 대항요건)

- ① 전자채권의 양도는 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 때에 「민법」 제 450 조제 1 항의 규정에 따른 대항요건을 갖춘 것으로 본다.

1. 양도인의 채권양도의 통지 또는 승낙이 「전자서명법」 제 2 조제 2 호에 따른 전자서명(서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 것을 말한다)을 한 전자문서에 의하여 이루어질 것
 2. 제 1 호의 규정에 따른 통지 또는 승낙이 기재된 전자문서가 전자채권관리기관에 등록될 것
- ② 제 1 항의 규정에 따른 통지 또는 승낙이 기재된 전자문서에 「전자서명법」 제 18 조에 따른 시점확인이 있고 제 1 항의 요건을 모두 갖춘 때에 「민법」 제 450 조제 2 항의 규정에 따른 대항요건을 갖춘 것으로 본다.

• **해설:** 전자채권의 양도 시 전자서명을 한 전자문서로 통지하거나 승낙을 하고 이를 전자채권관리기관에 등록하면 민법상 대항요건을 갖춘 것으로 봅니다.

【결론】

본 사안에서 병이 을에게 대항하려면 갑이 을에게 채권양도 사실을 통지하거나 을이 이를 승낙해야 합니다. 만약 통지나 승낙이 없다면 을은 갑에게 변제할 수 있으며 병은 을에게 변제를 요구할 수 없습니다. 따라서 갑이 을에게 양도 사실을 명확히 통지하는 것이 병의 권리 보호를 위해 필수적입니다.

인용 검증: **3/3** 법제처 확인 | 내용 일치: **3/3** | 환각: **0** 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증